



**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS**

CONTRATO TIPO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
(Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre)

PARTES CONTRATANTES	
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	ADJUDICATARIO: MIERES RAIL, S.A. NIF: A74079070

OBJETO DEL CONTRATO
Contrato nº: 6.21/28510.0112 SUMINISTRO DE REPUESTOS DE APARATOS DE VÍA ANCHO ESTÁNDAR. (5 LOTES). EXPEDIENTE Nº 6.21/28510.0108 LOTE 4. CORAZONES DE PUNTA FIJA Y CONTRACARRILES Y, EN CASOS DE URGENCIA QUE NO PUEDAN SER ATENDIDOS POR EL ADJUDICATARIO DEL LOTE 3, CORAZONES DE PUNTA MÓVIL

PRECIO DE ADJUDICACIÓN Y ANUALIDADES			
ANUALIDAD	TOTAL SIN IVA	IMPORTE IVA	TOTAL CON IVA
2022	532.500,00 €	111.825,00 €	644.325,00 €
2023	142.000,00 €	29.820,00 €	171.820,00 €
2024	35.500,00 €	7.455,00 €	42.955,00 €
TOTAL	710.000,00 €	149.100,00 €	859.100,00 €
El suministro se realizará en función de las necesidades que se detecten por los respectivos responsables de ADIF del contrato, lo cual no implica compromiso de compra en firme de ninguna cantidad concreta de los elementos que conforman el objeto de este contrato y sin obligación de agotar el presupuesto del contrato, salvo las cantidades que figuran como CANTIDADES A INCLUIR OBLIGATORIAMENTE EN EL PEDIDO en el anejo nº1 del Pliego de Prescripciones Técnicas.			
La baja ofertada del 18,30% se aplicará al conjunto de precios unitarios de los artículos que componen el objeto del contrato.			

LUGAR Y FECHA
FORMALIZACIÓN DIGITAL: LUGAR: Madrid FECHA: la que figura en la firma del Representante de la empresa.





PARTES QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO

Por la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias con C.I.F. Q2801660H creado por la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, que en lo sucesivo se denominará ADIF, con domicilio en 28020-Madrid, C/ Sor Ángela de la Cruz 3:

D. Ángel Contreras Marín, con el cargo de Director General de Conservación y Mantenimiento, en nombre y representación de esta Entidad, a la que representa de conformidad con lo dispuesto en virtud del Acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de 29 de junio de 2021 (BOE 01/10/2021).

Por el Contratista:

D. Julio Fernández García, con DNI 11058722T en nombre y representación de la empresa MIERES RAIL, S.A. (N.I.F. A74079070) con domicilio en Mieres, Polígono Industrial Fábrica de Mieres, según poder otorgado ante el notario de Asturias, D. José Ramón Álvarez-Barriada Fernández, el día 10 de febrero de 2021, bajo el número 191 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente para formalizar el presente contrato.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

- La Solicitud de Inicio del Expediente nº: 6.21/28510.0108 correspondiente a 5 lotes, fue aprobada con fecha 27 de septiembre de 2021, con un presupuesto de licitación de:

- Base imponible	8.200.000,00 €
- Total IVA (21%)	1.722.000,00 €
- Total con IVA	9.922.000,00 €

Ascendiendo el importe de licitación del lote 4 a 710.000,00 € (sin IVA) y un valor estimado de 710.000,00 € (sin IVA).
- La celebración del presente contrato, la autorización del gasto y su adjudicación definitiva fueron acordados por disposiciones administrativas que obran en el expediente tramitado al efecto.
- La adjudicación del contrato fue acordada mediante Acuerdo de fecha 30 de mayo de 2022.

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERO. El objeto del presente contrato es SUMINISTRO DE REPUESTOS DE APARATOS DE VÍA ANCHO ESTÁNDAR. 5 LOTES. LOTE 4. CORAZONES DE PUNTA FIJA Y CONTRACARRILES Y, EN CASOS DE URGENCIA QUE NO PUEDAN SER ATENDIDOS POR EL ADJUDICATARIO DEL LOTE 3, CORAZONES DE PUNTA MÓVIL.

SEGUNDO. El adjudicatario se compromete a realizar por su cuenta y riesgo el objeto del contrato al que se refiere la cláusula anterior con estricta sujeción a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público (LCSP) y disposiciones concordantes, y los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que sirvieron de base a la adjudicación.

Igualmente serán de obligado cumplimiento para el adjudicatario, cualesquiera otros documentos que sirvan de base al contrato e integren el mismo, con sujeción asimismo a las ofertas técnica y económica presentadas por el adjudicatario en la licitación, dando su plena conformidad a los referidos documentos mediante la firma del presente contrato en este acto.

TERCERO. La realización del objeto del presente contrato se ajustará a las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas de los Pliegos indicados en la cláusula anterior y su documentación integradora, no pudiendo el adjudicatario, introducir modificación alguna sin autorización previa y escrita de ADIF.

CUARTO. El importe del contrato es de:

- Base imponible	710.000,00 €
- Total IVA (21%)	149.100,00 €
- Total con IVA	859.100,00 €

que será abonado por ADIF a la firma adjudicataria con arreglo a la siguiente distribución de anualidades:

